

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2031/2532

พนักงานอัยการจังหวัดปทุมธานี

โจทก์

นายนิยม ศรีดอกจันทร์ กับพวก

จำเลย

นายนิยม ศรีดอกจันทร์ จำเลยที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยไม่มีประกัน

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 357 จำคุก 1 ปี สำหรับจำเลยที่ 2 ให้ยกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์เกี่ยวกับจำเลยที่ 1 แต่ให้ชั่ง
จำเลยที่ 1 ไว้ในระหว่างฎีกา

โจทก์ฎีกา (อันดับ 80)

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 84)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาของศาล
ชั้นต้น โดยตีราคาประกัน 60,000 บาท (อันดับ 4)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 1 โดยไม่มีหลักประกันใน
ระหว่างฎีกาตามที่ขอ ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 1 โดยไม่มีหลักประกันใน
ระหว่างฎีกาตามที่ขอ ให้ยกคำร้อง

(ถาวร ตันตราภรณ์-ประชา บุญวนิช-เดชา สุวรรณโณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>